

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6007/2533

บริษัทไคโซมารีนเอนด์ไฟร์ อินชัวร์นซ์
จำกัด

โจทก์

บริษัทพาราชิพปิงเอเย่นซี่ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 608, มาตรา 618, มาตรา 623, มาตรา 625, มาตรา 880

หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ระบุว่า จำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์รับจ้างขนส่งสินค้าโดยทางบกและทางน้ำ ผู้ตราส่งเป็นผู้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้บรรทุกสินค้าจากโกดังสินค้าของผู้ตราส่งไปยังการทำเรือแห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าจ้างขนส่งให้จำเลยที่ 2 ถือว่าจำเลยที่ 2 ทำการรับขนส่งของเพื่อำเนินการในทางการค้าปกติของตน ย่อมเป็นผู้ขนส่งตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608

จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของบริษัท น.ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ รับจ้างบริษัท ล.ผู้ตราส่งบรรทุกสินค้าลงเรือเพื่อขนส่งไปยังเมืองฮ่องกงทั้งออกไปตราส่งให้แก่ผู้ตราส่งการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนทำสัญญาขนส่งกับ บริษัท ล.ผู้ตราส่งแทนบริษัท น.ผู้ขนส่งตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและภูมิลำเนาในต่างประเทศ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง

โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายในการที่สินค้าสูญหายให้แก่บริษัท
ท.ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยไปแล้ว โจทก์ยอมเข้ารับ
ช่วงสิทธิของบริษัท ล.ผู้เอาประกันภัย และบริษัท ท.ผู้รับประกันภัยมาฟ้องจำเลยที่ 1
ที่ 2 ผู้ขนส่ง และจำเลยที่ 3 ผู้ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบเพราะเหตุสินค้า
ที่ทำการขนส่งสูญหายได้ แม้ตามหนังสือโอนสิทธิที่บริษัท ท.ผู้รับประกันภัยจะได้โอน
บรรดาสหสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ให้โจทก์เรียกร้องเอาจากบริษัท น.และ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ก็ตาม หากทำให้โจทก์หมดสิทธิฟ้องร้องจำเลยทั้งสามแต่ประการ
ใด

การที่บริษัท ล.ผู้ตราส่งลงชื่อสลักหลังโอนใบตราส่งให้แก่บริษัท ท.เพื่อให้
บริษัท ท.นำใบตราส่งเป็นหลักฐานในการรับสินค้า มิใช่บริษัท ล.ผู้ตราส่งแสดงความ
ตกลงขัดแย้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง ข้อยกเว้น
และจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามที่จำเลยที่ 1 อ้างว่ามีอยู่ในใบตราส่งจึงตกเป็น
โมฆะ

เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าถูกลากจูงไปถึงโกดังของบริษัท ท.ผู้รับตราส่ง
บริษัท ส.ได้ทำการสำรวจสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์
สูญหายไปทั้งหมดกรณีจึงมิใช่บริษัท ท.ผู้รับตราส่งได้รับเอาของไว้แล้วโดยไม่ผิด
เงื่อนไข อันจะทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 623

การที่บริษัท ล.ผู้ตราส่งว่าจ้างจำเลยที่ 2 ให้เป็นผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของ
จำเลยที่ 1 มายังบริษัท ล.เพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้ เมื่อบรรจุสินค้าแล้วได้ให้จำเลยที่ 2
ลากตู้คอนเทนเนอร์ไปยังการทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้แก่จำเลยที่ 1 นั้น
สัญญารับขนระหว่างบริษัท ล.กับจำเลยที่ 2 เป็นคนละฉบับไม่เกี่ยวข้องกันกับสัญญา

รับขนระหว่างบริษัท ล.กับจำเลยที่ 1 จึงมิใช่เป็นการขนส่งโดยมีผู้ขนส่งหลายคน
หลายทอด

ค่าสำรวจสินค้าที่ผู้รับตราส่งเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทผู้นำสำรวจมาทำการสำรวจสินค้า
มิใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญารับขนของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงเรียกร้องให้
จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในค่าสำรวจสินค้าไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการค้ารับขนส่งทางทะเล และเป็นตัวแทน
ในประเทศไทยในการร่วมกันรับขนส่งทางทะเลและทั่วไปของบริษัทเนปจูนโอเรียน
ไลน์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานในประเทศสิงคโปร์ จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทห้าง
หุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับขน
ทั่วไป เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๒๓ บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ที่เมืองฮ่องกง
ได้สั่งซื้อสินค้าผ้าฝ้ายจากบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ขายใน
ประเทศไทยจำนวน ๓๑๔ พัน โดยผู้ขายจะต้องบรรทุกสินค้าผ้าฝ้ายไปทางเรือเพื่อส่ง
ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งจำเลยทั้งสามร่วมกันรับขน โดยจำเลยที่ ๑ ได้จัดตู้คอนเทนเนอร์ของ
จำเลยที่ ๑ ไปรับสินค้าจากโกดังของผู้ขาย มีรถของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ลากจูงตู้
คอนเทนเนอร์เพื่อไปลงเรือเดินทะเลชื่อเนปจูนโทพาซที่ทำเรือคลองเตยไปยังผู้ซื้อที่
เมืองฮ่องกง จำเลยที่ ๑ ได้ออกใบตราส่งให้บริษัทหลักก็เท็กซ์(ไทย) จำกัด สินค้าดัง
กล่าวบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ขายได้เอาประกันภัยในการขนส่งไว้กับโจทก์
เป็นเงิน ๕๓๙,๔๕๔ เหรียญฮ่องกง มีบริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้ซื้อเป็นผู้รับ
ประโยชน์ ต่อมาสินค้าผ้าได้สูญหายไปในช่วงการขนส่ง บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไล
แอนซ์ จำกัดผู้รับประโยชน์เรียกร้องให้โจทก์ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย

ประกันภัยเป็นเงิน ๕๓๙,๔๕๔ เหรียญฮ่องกง พร้อมกับค่าสำรวจความเสียหายอีก ๘๓๐ เหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย ๒,๑๖๖,๕๓๘.๘๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสาม ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๒,๑๙๓,๖๗๙.๔๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนเรือต่างประเทศที่รับส่งสินค้า ระหว่างประเทศไทยกับเมืองท่าต่างประเทศ จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนเรือของบริษัท เนปจูนโอเรียนไลน์จำกัด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยรับจัดทำพิธีการ เกี่ยวกับการนำเรือเข้าออกแทนบริษัทดังกล่าว ไม่ได้ร่วมกันรับขนส่งทางทะเล จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ร่วมรับขนส่งสินค้ารายพิพาทกับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ หรือกับเจ้าของเรือ เนปจูนโทพาซ บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ส่งสินค้าจะส่งสินค้ารายพิพาทโดย ทางเรือเนปจูนโทพาซโดยวิธีบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด จำเลยที่ ๑ ในฐานะตัวแทนของบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ผู้ขนส่ง ได้จัดตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้ผู้ส่งสินค้า บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งหรือ ผู้ส่งสินค้าได้จ้างให้จำเลยที่ ๒ นำรถพ่วงของจำเลยที่ ๒ ไปลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ไป ส่งมอบให้บริษัทผู้ส่งสินค้า ณ โรงงานของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้านำตู้คอนเทนเนอร์ไป บรรจุและตรวจนับจำนวนสินค้าเอง ผู้ขนส่งหรือตัวแทนเรือมิได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ ตรวจนับการบรรจุสินค้า หลังจากนั้นจำเลยที่ ๒ ได้ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ให้ผู้ส่ง สินค้าโดยผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีการปิดผนึกตราของศุลกากร และผู้ ส่งสินค้าได้ใส่กุญแจปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว ไม่มีร่องรอยการเปิดหรือฉีกฉีกฉีก ตราของศุลกากร จำเลยที่ ๒ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่บริษัทหลักก็เท็กซ์(ไทย) จำกัด ผู้ส่งสินค้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทยและชำระค่าระวางพาหนะแก่จำเลยที่ ๒ เมื่อพนักงานของจำเลยที่ ๑ ตรวจดูสภาพของตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ไม่มีร่องรอย การเปิดหรือฉีกฉีกและผนึกตราศุลกากรและกุญแจอยู่ในสภาพเรียบร้อยมิได้ถูก ทำลาย จึงได้ผนึกตราของผู้ขนส่งที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งหนึ่ง และรับมอบตู้ คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งต่อไป การบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์จำเลยทั้งสามไม่

ทราบได้ว่าสินค้าภายในสูญหายหรือบุบสลายแต่สภาพภายนอกดูเรียบร้อย เมื่อถึงท่าเรือเมืองฮ่องกง ตัวแทนบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ได้ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ตัวแทนผู้รับสินค้าปลายทางในสภาพเรียบร้อย และภาระหน้าที่ของผู้ขนส่งได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนั้นบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้ขอคืนอากรขาออกแล้ว แสดงว่าผู้รับสินค้าปลายทางได้รับสินค้าไว้เรียบร้อยแล้ว โจทก์ได้รับช่วงสิทธิที่ผู้โอนมีต่อบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์จำกัด และห้ามหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิสเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ปรากฏจากรายงานการสำรวจว่าขณะเปิดทำการสำรวจนั้นพนักงานตราของศุลกากร พนักงานผู้ขนส่งและกัปตันที่ปิดล็อกบานประตูตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย สินค้าจึงมิได้สูญหายระหว่างการขนส่งในการขนส่งโจทก์มีข้อตกลงชัดเจนว่าผู้ส่งยอมต้องผูกพันตามข้อตกลงในใบตราส่งทุกประการ ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายไม่เกิน ๒ เหรียญสหรัฐต่อ ๑ กิโลกรัมของน้ำหนักสินค้า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินตามฟ้อง ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ๘๓๐ เหรียญฮ่องกง เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของโจทก์เองไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามคำให้การของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ว่า จำเลยที่ ๒ ได้นำรถพ่วงไปลากจูงตู้คอนเทนเนอร์จากโกดังสินค้าของบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งไปยังท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อ

นำตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือเนปจูนโทพาซส่งไปยังเมืองฮ่องกง ในการลากจูงตู้คอนเทนเนอร์นี้บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัดผู้ตราส่งเป็นผู้ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ ในราคา ๔,๐๐๐ บาท และได้ความตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครว่า จำเลยที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ทำการรับจ้างขนสินค้าโดยทางบกและทางน้ำ และบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้ชำระค่าจ้างในการที่จำเลยที่ ๒ ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้ว จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ทำการรับขนของเพื่อำเนินจในทางการค้าปกติของตน ย่อมเป็นผู้ขนส่งตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๐๘ สำหรับจำเลยที่ ๑ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนของบริษัทเนปจูน-โอเรียนไลน์ จำกัด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งติดต่อจำเลยที่ ๑ ให้ทำการขนส่งสินค้าที่หาย ไปเมืองฮ่องกง จำเลยที่ ๑ ได้จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งจัดการนำไปบรรจุสินค้า และให้บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด จัดการลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าแล้วนั้นไปยังท่าเรือแห่งประเทศไทย จากนั้นจำเลยที่ ๑ ดำเนินการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์นั้นลงเรือเนปจูนโทพาซซึ่งเป็นเรือของบริษัทเนปจูน-โอเรียนไลน์ จำกัด เพื่อขนส่งไปเมืองฮ่องกง พร้อมทั้งออกใบตราส่งให้แก่บริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่ง เห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวแทนทำสัญญาขนส่งกับบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งแทนบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัดผู้ขนส่ง ตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๒๔

ปัญหาข้อที่สองของจำเลยทั้งสามซึ่งแก้ฎีกาว่า โจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยให้ฟองบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวา

เซอร์วิส ซึ่งเป็นบุคคลต่างหากจากจำเลยคดีนี้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายในการที่สินค้าสูญหายให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยไปแล้ว โจทก์ยอมเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัทหลักก็เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับประกันภัยมาฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ผู้ขนส่งและจำเลยที่ ๓ ผู้ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๒ ให้รับผิดชอบเพราะเหตุสินค้าที่ทำการขนส่งสูญหายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๐ ซึ่งเป็นการรับช่วงสิทธิด้วยอำนาจของกฎหมาย หากจำต้องให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยโอนสิทธิเรียกร้องให้ไม่ ฉะนั้น แม้ตามหนังสือโอนสิทธิที่บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์จำกัด ผู้รับประกันภัยจะได้โอนบรรดาสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ให้โจทก์เรียกร้องเอาแก่บริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาเซอร์วิสก็ตาม ก็หาทำให้โจทก์หมดสิทธิฟ้องร้องจำเลยทั้งสามแต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาข้อที่สามตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มีการบรรจุสินค้าผ้าจำนวน ๓๑๔ พับ ตามฟ็อง ลงในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จำเลยที่ ๒ จะลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแห่ง ประเทศไทยแล้ว จำเลยที่ ๑ ให้การและนำเสนอว่า ขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์มาถึงท่าเรือ แห่งประเทศไทยเพื่อจะนำลงเรือเนปจูนโทพาซพนักงานของจำเลยที่ ๑ ตรวจดู สภาพภายนอกตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการ เปิดหรือฉกฉวยตู้ พนักงานศุลกากรและกุญแจอยู่ในสภาพเรียบร้อยมิได้ถูกทำลาย พนักงานของจำเลยที่ ๑ จึงพนักงานตราของผู้ขนส่งคือบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งหนึ่ง แสดงการรับมอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งต่อไป คดีไต่ความต่อไปว่า ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้ถูกนำลงเรือเนปจูนโทพาซเดินทางไปยังเมืองฮ่องกง เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ไปถึงเมืองฮ่องกงบริษัทเนปจูนโอเรียน

ไลน์ จำกัด ได้ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์นั้นให้แก่บริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่ง ซึ่งผู้รับตราส่งได้ว่าจ้างบริษัทสวอร์นมีเซอร์เรือแอนด์เวจเซอร์ (ฮ่องกง) จำกัด ทำการสำรวจสินค้าก่อนเปิดตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทดังกล่าวได้ร่วมกับตัวแทนของผู้รับตราส่ง ทำการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออก ปรากฏว่าสินค้าผ้าในตู้คอนเทนเนอร์สูญหายไปทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าหายไปอย่างไรตั้งแต่เมื่อใด เห็นว่า ที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่าการขนส่งสินค้ารายนี้เป็นการส่งในระบบ FCL/FCL หรือCY/CY หรือที่เรียกว่า Shipper's Load and Count โดยผู้ตราส่งเป็นผู้บรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์เอง จำเลยที่ ๑ มิได้รู้เห็นด้วย ซึ่งจำเลยที่ ๑ มีข้อยกเว้นความรับผิดชอบไว้ที่ด้านหลังใบตราส่งว่าผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้า และหากจะต้องรับผิดชอบก็จะรับผิดชอบไม่เกิน ๒ เหรียญสหรัฐต่อ ๑ กิโลกรัม ของน้ำหนักสินค้า ในข้อนี้เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๑ นำข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในใบตราส่งขึ้นต่อสู้ ซึ่งตามประมวล-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๒๕ บัญญัติว่า "ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ทำนองนั้นก็ดีซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งนั้น ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น" โจทก์นำสืบว่า การที่ด้านหลังใบตราส่งมีตราของบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด และลายเซ็นของผู้มีอำนาจทำการแทนซึ่งเป็นผู้ตราส่งลงไว้ นั้น เป็นการลงชื่อสลักหลังโอนใบตราส่งให้แก่บริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด เพื่อให้บริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด นำใบตราส่งนั้นไปเป็นหลักฐานในการรับสินค้า จำเลยที่ ๑ หาได้นำสืบว่า การลงชื่อดังกล่าวเป็นการตกลงยอมรับข้อยกเว้นและจำกัดความรับผิดชอบตามที่ใบตราส่งระบุไว้ไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า บริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าว ฉะนั้นข้อยกเว้นและจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามที่จำเลยที่ ๑ อ้างจึงเป็นโมฆะ จำเลยที่ ๑ จะยกขึ้นมาปฏิเสธความรับผิดชอบ

หรือต้องรับผิดชอบลงไม่ได้ สำหรับข้อที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่าบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด ได้ส่งมอบตู้ให้แก่บริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งไปในสภาพเรียบร้อยโดยตราไม่ถูกแตะต้อง ดังที่ปรากฏในใบส่งปล่อยและส่งคืน จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า ใบส่งปล่อยและส่งคืนดังกล่าวออกให้แก่ผู้รับจ้างลากจูงเพื่อลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งให้แก่บริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่ง แล้วส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ได้ความตามเอกสารหมาย จ.๒๐ แผ่นสุดท้ายว่าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้ถูกลากจูงไปถึงโกดังของบริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา แล้วบริษัทสวอร์นมีเซอร์เรือ แอนด์เวจเซอร์ (ฮ่องกง) จำกัด ได้เริ่มทำการสำรวจสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ จึงได้พบว่าสินค้าผ้าในตู้คอนเทนเนอร์สูญหายไปทั้งหมด กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่บริษัทเท็กซัสโพลีอัลโลแอนซ์ จำกัด ผู้รับตราส่งได้รับเอาของไว้แล้วโดยไม่ผิดเงื่อนไข อันจะทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ผู้ขนส่งสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๒๓

ปัญหาว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ ๒ ให้เป็นผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของจำเลยที่ ๑ โดยลากจูงมายังโรงงานของบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้ เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จำเลยที่ ๒ ลากตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวไปที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้แก่จำเลยที่ ๑ ทำการขนส่งโดยทางเรือต่อไปยังเมืองฮ่องกง เห็นว่าเป็นเรื่องที่บริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด ผู้ตราส่งได้ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ โดยตรงให้ขนส่งสินค้าอีกทอดหนึ่งต่างหากจากการว่าจ้างให้จำเลยที่ ๑ ขนส่งสินค้าไปยังเมืองฮ่องกง สัญญารับขนระหว่างบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด กับจำเลยที่ ๒ เป็นสัญญาคนละฉบับไม่เกี่ยวข้องกัน กับสัญญารับขนระหว่างบริษัทหลักก็เท็กซัส (ไทย) จำกัด กับจำเลยที่ ๑ หรือบริษัทเนปจูนโอเรียนไลน์ จำกัด แต่อย่างใดการขนส่งสินค้านี้จึงมิใช่การขนส่งโดยมีผู้

ขนส่งหลายคนหลายทอด อันผู้ขนส่งทุกทอดจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการสูญหาย บุป
สลาย หรือส่งชักช้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๘ จำเลยที่ ๒
จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ในความสูญหายของสินค้ารายนี้ จำเลยที่ ๒ จะ
ต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ก็ต่อเมื่อได้ความว่า
สินค้าได้สูญหายไปในช่วงที่จำเลยที่ ๒ ทำการขนส่งเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จจริงตาม
ทางนำสืบของคู่ความไม่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ให้เชื่อว่าสินค้าของบริษัทหลักกี้เท็กซ์
(ไทย) จำกัด ที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์นั้นได้สูญหายไปในช่วงที่จำเลยที่ ๒ ลาก
จูงตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานของบริษัทหลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด ที่จังหวัด
สมุทรปราการมายังท่าเรือแห่งประเทศไทยจนกระทั่งส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์นั้นให้
แก่จำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยที่ ๒ ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายของสินค้าตามที่
โจทก์ฟ้อง เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลย
ที่ ๒ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วย เกี่ยวกับค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบนั้น ได้ความว่า
โจทก์ได้รับประกันภัยสินค้าที่สูญหายทั้งหมดไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๓๙,๔๕๔ เหรียญ
ฮ่องกง โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนคือ ราคาผ้าที่สูญหายเป็นเงิน ๕๓๙,๔๕๔
เหรียญฮ่องกงและค่าสำรวจความเสียหายอีกเป็นเงิน ๘๓๐ เหรียญฮ่องกง รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๒๘๔ เหรียญฮ่องกง ให้แก่บริษัทเท็กซ์ไทล์อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้รับ
ประโยชน์ไปแล้ว คงมีข้อโต้เถียงตามคำแก้ฎีกาของจำเลยว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าสำรวจสินค้าหรือไม่ เห็นว่า ค่าสำรวจสินค้านี้ดังกล่าวไม่ใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ผิดสัญญารับขนของจำเลยที่ ๑ และข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้รับตราส่งเป็นผู้ว่าจ้าง
บริษัทผู้สำรวจทำการสำรวจเอง แม้สินค้าไม่สูญหาย ผู้รับตราส่งก็จะต้องจ่ายค่าจ้าง
ส่วนนี้เองอยู่แล้ว โจทก์จึงเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบในค่าสำรวจสินค้านี้ไม่ได้
จำเลยที่ ๑ คงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๕๓๙,๔๕๔ เหรียญฮ่องกง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ตามที่
โจทก์ขอเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเท่านั้น

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงิน ๕๓๙,๔๕๔ เหรียญฮ่องกง โดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันมีคำพิพากษานี้ หากในวันนั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้ถือเอาอัตราในวันสุดท้ายก่อนวันพิพาทษา แต่ไม่เกินกว่า ๒,๑๖๓,๒๑๐.๕๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ยงยุทธ ธารีสาร-โสภณ จันทระ)

ศาลแพ่ง - นายเจริญ นิลเอสงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ